

קמא:

עין משפט ונר מצוה

נו א מיי פכיב מהלסת שנת הלסה ית סתג שס טושע' אריס ס' שז סתק' ח:

נו ב ג ד מיי (שס הל' ית) ופכיג' ללסה י סתג שס טושע' אריס ס' שז סתק' ד: נח ה מיי פייט שס הל' טו סתג שס טושע' אריס ס' שז סתק' ז:

נב ו מיי וסתג שס טושע' אריס ס' שז סתק' יג: ס ז מיי פיד' מלס יתס' הלסה יט סתג שז כז טושע' ד'ה'ס סימן קסט סתק' כז כז: כח ה מיי פייט' היל' שנת הלסה טו סתג לאון סה טושע' אריס ס' שז סתק' יג: כב ז מיי פכי' מלס' שנת הלסה ית סתג שס טושע' אריס ס' שז סתק' די:

א כ מיי פייט מהלסת שנת הלסה טו סתג לאון סה טושע' אריס ס' שז סתק' א: ב ל מיי פייט מהלסת שנת הלסה י:

ג מ מיי פכי' שס הל' טו סתג שס טושע' אריס ס' שז סתק' א:

מוסף רש"י

מנעל שיעל גבי אימוס. אימוס שזסל שז עור היה נעץ מנעל וממלא ממוס שער ופיו תפור וזו היו עושין המנעלים, כמו שטענין הלעניס עלו נדפוס ח' עץ (פסחרידן סח). ר"א מטהר ודוכמים מטמאים. חכמים אומרים הולל ואינו מחוסר מלאכה להכירס אומץ, שהיוטו יטל לקוץ מעל האישוט, ככר שס כלי עליו וטמא, ור"ס מטהר שדיין לא נגמרס מלמלו סשו). הדרן ערך תולין חי נושא את עצמו. וכן יט אלא מטס שזסל (וימוס סח). את החי במטה. וזי לא מחייב על הוללו ויהא סקיל עליו וישא עלמו (שק"ב צב). וסח עליו ח' המטה. הולל ופטר על חי דקיל' יח טמא חס עלמו (שנחין צז). מלאכה שאין צריכה לגופה. כל מלאכה שזסל צריכה אלא לקלוץ מהאני ח' מלאכה שאין צריכה לגופה. כל מלאכה שזסל דנעלו לא נאס' לו אלא היה נריך לה. הלך לאו מלאכה מחשבת היל' לרש"י (שק"ב צב).

מוסף תוספות

א. דלא חשיב מנעל אבל הכא אין רובו מרופט ולהכי חליצתה כשרה, אלא דלכתחילה מיהו לא תתחילן ריענא. ג. בחור, ולשעשעו בו, הור"ל הוצאת הכיס מלאכה הצליג. ריענא. ג. ואפי' לא הור"א מלאכה צליג. מוס' הלכ"ס. ד. לגבי תינוק. מוס' הלכ"ס. ה. בדיה כיון דחשיב ליה ר' יצחק דהרשב"א ר' יהודה טעמא השתא נמי ידעיה לה. רשכ"ס. ו. וקס"ד דמקשה השתא דכיון דמיוס גנצונין שרית ליה, אפי' מירי דאית ביה ברה"ח חובב חטאת לאיסור בין לצורך גופו בין לצורך מקומו מותר שפיר. והכין גרסי לא ליבש דאם מנעלים ומטילים חרשים אלא אם כן הילך בלא מבכר יוס. כמה יח' הילוכן, בני ביתיה דבר קפרא אמרין (מן דבית רבא דבר קפרא עז בית רבה דר' הושעיא, צפראי אמרין מכניסותא דרבליא דר' דריתא דר' חמא בר חנינא, טבראי אמרין מן סורא רבה עז גנותיה דר' הושעיא. הנחיא לרבא דאמר דבר שמלאכתו לאיסור בין לצורך גופו בין לצורך מקומו מותר שפיר, אלא לאביי דאמר דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו מותר לצורך מקומו אסור ואזי איכא למימר. ומשכחת עיקר דיליה בפרק כל הכלים נטילין בשבת (דף קכב). סליק פרק רבי אליעזר דתולין פרק עשרים ואחד נוטל אדם את בנו והאבן בידו וכו'.

ביתר חלקים חולין כולן אסורין לישראל ויטכורו לכהן, ואם יפול חלק במאח חלקים מוציאין חלק אחד והשאר

מותר לישראל. ותמצא עיקר דבר זה בספרי מכל חלבא את מקדשו ממנו שאם נפל לתוכו הרי זה מקדשו, מיכן אמרו תרומה עולה באחד ומאה. אין לי אלא תרומה טהורה [וכו']. ותמצא במשנת תרומות ותרומתא, תרומות מזה הענין הרבה ועיקרה מה שהוכרזו. ובגמ' דערלה בפרק [ו' יושבינו] שם הלכה א' מניין שהן עולין אמר ר' יונה כתיב [במדבר יח] מכל חלבא את מקדשו ממנו, דבר שאותה מרים ממנו שאם יפול לתוכו הרי זה מקדשו, וכמה הוא אחד ממאה. ואיתא נמי בפרק ד' דתרומות. התרומה צריך להרים, כמה שהיה מבשבת במבטת עולה בראש פרק ב' התרומה ותרומות מעשר של דבאי מצטרפין זה עם זה ואינו צריך להרים וכו'. וטעמו של דבר לפי שהתרומות והתלה והיבוכרים הם נכסי כסף וצריך להרים תרומה ויחנה ואם לא ירים ויתן לו היה זה גזול ממנו, ואין להם בעלים שראויין להם לפיכך אינו צריך להרים. רב כ' נתן סבירא ליה דאמר חי נושא את עצמו. רבא כר' שמעון סבירא ליה דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. ועיקר דבריו של ר' שמעון גם בפרק המצניע (דף קי) דנתן כותי מן המת וכעדה מן השרץ חיוב ור' שמעון פטר. וגרסין בגמ' אמר רבה אמר ר' יוחנן רבי יוסף אמר ריש לקיש פטר היה ר' שמעון אף במוציא את המת לקבורו. וכבר פירשנו כי בפרק יציאתא השבת.

במנעל מרופט בו' ואם חלצה חליצתה כשרה. וא"ס אמאי גורנין צפרק מנזת חלילה (יבמות דף קב). מנעל אטו מנעל מרופט כיון דדיעבד חלילתה כשרה ואומר ר"י דגורנין אטו מרופט יותר מדאי שאינו חופה רוב רגלו דלס חללה זו אין חלילתה כשרה.^א

מ"ר: **ההיא דרבי יהודה בשום דרבי אליעזר היא**. מכאן ראי' דרבי יהודה שרי דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו וללורך מקומו כמו שפירשמי בצוף פרק גמה מדליקין (דף לו: ד"ה הא ר"י):

הדרן ערך תולין

נוטל. רבא ברבי נתן ס"פ. פירש' צפ' המצניע (א' ונעל ד' דז): **תינוק מת וכים תלוי בצוארו פטור**. דלגז מרריה מבטלי

ליה לכיס ארי' תינוק חי הוא כריך לכיס לטילי זו המינוק^ב אבל מינוק מת מה כריך לכיס והוי מלאכה שאינה צריכה לגופה^ג (ו) ופטור שלא הוליא מדרך המולדילין: **אי הכי מאי איריא אבן אפי' דינר נמי**. אי אמרת בשלמא דמרייהו מבטל להו^ד זין אבן וזין דינר ואין כלן טלטול מוקפה כלל ליינו דנקט אבן משום דאי נפיל לא אחי אצוה לאתויי^ה אבל דינר אי נפיל אחי אצוה לאתויי לא! אלא אי אמרינן דמרייהו לא בטלי ואפ"ה שרינן לאיסור מוקפה כשמטלטל המינוק עם האבן משום גיעוגועין דדינר נמי לישמרי דלא שייך למימר דילמא אחי אצוה לאתויי דמאי נפקא לן מיהו דהשתא נמי דאיכא איסור מוקפה שרינן ליה משום גיעוגועין^ו ומשני דאע"פ שיש איסור מוקפה כשמטלטל המינוק עם האבן ושרינן ליה משום גיעוגועין מיהו יש לנו להחמיר צמוקפה יותר כשמטלטלו צידים משמטלטלו אגז תינוק אף על גב דצהיהא שעתא נמי איכא מוקפה הלכך גורנין דילמא נפיל דדינר ואחי אצוה לאתויי^ז. קך פירש רבינו שמואל:

וגשדינהו

משום דרבי אליעזר הוא דתניא ר' יהודה אומר משום רבי אליעזר אם

היה רפוי מותר:

הדרן ערך תולין

נוטל^א אדם את בנו והאבן בידו וכלכלה והאבן בתוכה ומטלטלין תרומה טמאה עם הטהורה ועם החולין רבי יהודה אומר אף מעלין את המדומע באחד ומאה: **גב' אמר רבא הוציא תינוק חי וכיס תלוי בצוארו חייב משום כיס תינוק מת וכיס תלוי לו בצוארו פטור** תינוק חי וכיס תלוי לו בצוארו חייב משום כיס תינוק חי נושא את עצמו וליבטלה כיס תינוק חי לא תנן ^באת החי במטה פטור אף על המטה שהמטה טפילה לו במטה לגבי חי מבטלי ליה כיס לגבי תינוק לא מבטלי ליה תינוק מת וכיס תלוי לו בצוארו פטור וליחייב משום תינוק רבא כר"ש ס"ל דאמר ^גכל מלאכה שא"צ לגופה פטור עליה תנן נוטל אדם את בנו והאבן בידו אמרי דבי רבי ינאי ^דבתינוק שיש לו גיעוגועין על אביו אי הכי

תולין פרק עשרים שבת

גמה מגירו. **לחדש**: והוא **צדוק המנעל** מפני שהמנעל נהנה ממנו ונמצא מעבדו: **מטעג**. מתגלגל: **קטבליא**. עור שלוק שעושין ממנו משעסות לשלמן ולמטה: **אלא לנחמו**. לא שנו דמותר לסוך שמן לרגלו ונותנו צדוק המנעל אלא שמתכוין לנחמו למנעל: **ולנחמו מי שרי**. במתכוין הא איכא

למיגור אטו לעבדו: **שיעור לנחמו**. שלא היה כ"כ שמן הנישוף לעור מגופו כדי לעבד לעור אלא לנחמו ומיהו איהו אפי' לנחמא לא מתכוין: **לא יא**. אדם קטן צמנעל שהוא גדול לו משום דנופל מרגלו ואחי לאתויי: **אבל יוצא צתונק גדול**. דלא נפיל מיניה. ולמישקף ואתויי לא חיישין דלא קאי ערוס צשוק: **מרופט**. קרוע מלמעלה דגנאי הוא לה וכי חייכי עלה שפלה ומייתא נה: **ולא סתלון צו**. לכתחלה דלאו לה מעליא הוא: **צמנעל חדש**. כדמפרש ואזיל שלא יאסה צו מצעד יוס. ובאשה קיימינן דאשה מקפדת חס אינו מכוין למדם ברלה אבל יאסה צו ככר הכירה צו דמכוין הוא לה לא אינה מקפדת: **אימוס**. פורמיה: ר"ו **אליעזר מטסה**. אלתא לאו כלי הוא וצבנת נמי אסור לנטלטל: **הניחא לרבא דאמר**. צפ' כל הכלים דבר שמלאכתו לאיסור צין שהוא כריך להשתמש צגופו של כלי צין שאינו כריך אלא למקומו מותר לנטלטל מאחר שדורת כלי עליו שפיר איכא לאוקימ' להא דתני שומטין כרצנן דיין דכלי הוא ואימוס נמי כלי הוא ואף על גב דמלאכתו דאימוס לאיסור לתקן מנעלין מטלטלין להאי אימוס משום כורך מקומו דהיינו מנעל שהאימוס נתון לתוכו: **אלא לאכי**.

נהי נמי דמנעל שעל האימוס לרצנן כלי הוא אימוס מיהא מלאכתו לאיסור הוא חס ששומט ממנו חס המנעל אינו כריך לגופו של אימוס והכי מלטלטל ליה: **צרפוי**. שהמנעל נשטט מאליו וא"צ לנטלטל האימוס: **הא לאו רפוי לא**. וע"כ טעמא משום דאימוס אסור לטלטל לצורך מקומו: **ה"ג הפי' רבי יעודה משום רבי אליעזר הוא**. כי אמרה ליה ר' יהודה להאסר דפסליג רבי רפוי לשאינו רפוי אלינא דרבי אליעזר אמר דאמר מנעל שעל האימוס לאו גמר כלי הוא כל זמן שמחוסר הוצאה ולענין שנת נמי אסור לנטלטלו משום דלאו כלי הוא ואשמעינן דרפוי לאו מחוסר הוצאה הוא ומותר לנטלטלו דאילו לרצנן אף על גב דאין רפוי מותר דטעמא דשאין רפוי אסור לרבי יהודה לאו משום אימוס הוא אלא משום מנעל גופיה:

הדרן ערך תולין

נוטל. והאנן צידו. כחצר ולא אמרי' דמטלטל לאנן: **עס הסוורה**. אגז הטוורה ואגז חולין מכלי אומנות מלאכה, [בין לצורך גופו בין לצורך מקומו מותר לטלטל, שפיר לטעמייהו דרבנן דסברי שומטין מנעל מפעל אמוס בשבת, אלא לאבין] [לאבין] דאמר לעצור גופו בלבד שרי, אמוס מאי לצורך גופו איכא דשומטין. ומפרקינן הכא כמאי עסקינן בריפא, כלומר מנעל זה רפוי הוא על האמוס ולא מושך צריך להטיליה אלא מושך המנעל מפעול ונשאר האמוס במקומו, דאמר רבא חי ופריק רבא חי' ה' יהודה אומר אם היה רפוי מותר. ודורנו להקשות על זה הפירוק לרבא, ופריק רבא חי' ה' יהודה משום ר' אליעזר היא, כלומר אפילו ר' אליעזר שאמר אין שומטין סבר דהו מילי כשהוא מהודק צריך לטלטליה ולאשמוטיה, אבל אם היה רפוי שמושך המנעל והאמוס נשאר במקומו מותר לשומטו. אבל חכמים סבירא להו אע"פ שאינו רפוי אלא מהודק אם אינו לצורך גופו מותר לטלטלו לצורך מקומו. הדרן ערך רבי אליעזר אומר תולין פרק עשרים ואחד: נוטל אדם את בנו והאבן בידו וכו'.

במקומו, דתניא ר' יהודה אומר אם היה רפוי מותר. ודורנו להקשות על זה הפירוק לרבא, ופריק רבא חי' ה' יהודה משום ר' אליעזר היא, כלומר אפילו ר' אליעזר שאמר אין שומטין סבר דהו מילי כשהוא מהודק צריך לטלטליה ולאשמוטיה, אבל אם היה רפוי שמושך המנעל והאמוס נשאר במקומו מותר לשומטו. אבל חכמים סבירא להו אע"פ שאינו רפוי אלא מהודק אם אינו לצורך גופו מותר לטלטלו לצורך מקומו. הדרן ערך רבי אליעזר אומר תולין פרק עשרים ואחד: נוטל אדם את בנו והאבן בידו וכו'.

מסורת הש"ס

א [תוספ' פ"ד] ס' כלס פכיו מיד [נסהדרין סח]. א. ז"ל אימוס וכן הוא בערך ונמשנה דלס' ונמפרשט שפלין, ד [על קדש, ה] [ונעל קג:], ו [על מל, ו] [נעל דז, ופירושין קב]. יומא ס' ח. עירושין ז: נעל כג: ט [ונעל קס: ופ"ט], ו [עלה פ"ב מ"א], ט [ולקמן קמב:], ו [נעל כז:].

הגהות הב"ח

א' תוס' ד"ה טול וכו' פ' המנעל. נ"ב ד' דז ד"ה אבל אדם: א' ד"ה מוטק וכו' שאינה צריכה לנפסא אי נמי אפרי צריך לו פטור לא הוליא:

גליון הש"ס

גב' ולא יסוך את רגלו שמן. וכן אימא ציטונלי ספ"ח דשניסי' לענין שמן שניעיס:

לעזר רש"י

פורמ"א. אימוס, חבתי.

רבינו הגנאל

הלכה כדתני ר' חייא אין מגרין לא מנעל חדש ולא מנעל ישן. ולא יסוך רגלו שמן והוא בתוך המנעל או בתוך הסנדל, אבל סך את רגלו בשמן ומנחה בתוך המנעל או בתוך הסנדל, וסך כל גופו שמו ומתעגל ע"ג קטבליא, פ' ספיה, ואינו חושש. ואמר רב חסדא לא שנו אלא אם נתן שמן מעט שיעור לצחצחו אבל שיעור לעבדו אסור, לצחצחו אסור וכ"ש שמן קטבליא, פ' ת"ר לא יצא קטן במנעל גדול אבל יוצא בתוך מנעל גדול, פ' של אדם גדול. ולא תצא אשה במנעל מרופט, ואלא חולצת בו, ואם חלצה חליצתה [שרה] [פ' מרופט] רפוי שמתכבד מן הרגל כמו שאמרו [בבבלי הגלעין] אם יטעום עבדך את אשר אכל יאח אשר אשתה, מיכן ששפותחין של זקנים מתרופפות, ואין יכול לקרפן שפותחין לטעום הדין המאכל. וכן עזר לא תצא אשה במנעל חדש בשבת אא"כ יצאה בו בעה אחת מבכוד יוס. תני דאם שומטין מנעל מע"ג האמוס בשבת, אמוס זה דפוס של מנעל, ואלכא, דרבנן שאומרין מנעל שע"ג אמוס כלי הוא ומקבל טומאה. ותניא איך אין שומטין, הא לרב אליעזר דאמר מנעל ע"ג אמוס אינו כלי ואינו מקבל טומאה דתנן בסדר טהרות בבא בתרא פירק טטרל עמקי ורס' של שצות מנעל על גבי האמוס, ר' אליעזר מטהר והכמים מטמאין. פ' ר' אליעזר מטהר כב מנעל על האמוס כב מנעל על האמוס אינו כלי לפיכך אינו מטמא ובשבת אסור לשומטו, והכמים שמטמאין סברי מנעל על האמוס ככר נגמרה מלאכתו וכלי הוא לקבל טומאה, ויכין שהיה כלי מותר לשומטו בשבת, והלכה כחכמים. ואקשינן עלה הניחא לרבא דאמר רבי שמלאכה לאיסור כנון האמוס וכיוצא בו לצורך אומנות מלאכה, [בין לצורך גופו בין לצורך מקומו מותר לטלטל, שפיר לטעמייהו דרבנן דסברי שומטין מנעל מפעל אמוס בשבת, אלא לאבין] [לאבין] דאמר לעצור גופו בלבד שרי, אמוס מאי לצורך גופו איכא דשומטין. ומפרקינן הכא כמאי עסקינן בריפא, כלומר מנעל זה רפוי הוא על האמוס ולא מושך צריך להטיליה אלא מושך המנעל מפעול ונשאר האמוס במקומו, דאמר רבא חי ופריק רבא חי' ה' יהודה משום ר' אליעזר היא, כלומר אפילו ר' אליעזר שאמר אין שומטין סבר דהו מילי כשהוא מהודק צריך לטלטליה ולאשמוטיה, אבל אם היה רפוי שמושך המנעל והאמוס נשאר במקומו מותר לשומטו. אבל חכמים סבירא להו אע"פ שאינו רפוי אלא מהודק אם אינו לצורך גופו מותר לטלטלו לצורך מקומו. הדרן ערך רבי אליעזר אומר תולין פרק עשרים ואחד: נוטל אדם את בנו והאבן בידו וכו'.

דערלה בפרק [ו' יושבינו] שם הלכה א' מניין שהן עולין אמר ר' יונה כתיב [במדבר יח] מכל חלבא את מקדשו ממנו, דבר שאותה מרים ממנו שאם יפול לתוכו הרי זה מקדשו, וכמה הוא אחד ממאה. ואיתא נמי בפרק ד' דתרומות. התרומה צריך להרים, כמה שהיה מבשבת במבטת עולה בראש פרק ב' התרומה ותרומות מעשר של דבאי מצטרפין זה עם זה ואינו צריך להרים וכו'. וטעמו של דבר לפי שהתרומות והתלה והיבוכרים הם נכסי כסף וצריך להרים תרומה ויחנה ואם לא ירים ויתן לו היה זה גזול ממנו, ואין להם בעלים שראויין להם לפיכך אינו צריך להרים. רב כ' נתן סבירא ליה דאמר חי נושא את עצמו. רבא כר' שמעון סבירא ליה דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. ועיקר דבריו של ר' שמעון גם בפרק המצניע (דף קי) דנתן כותי מן המת וכעדה מן השרץ חיוב ור' שמעון פטר. וגרסין בגמ' אמר רבה אמר ר' יוחנן רבי יוסף אמר ריש לקיש פטר היה ר' שמעון אף במוציא את המת לקבורו. וכבר פירשנו כי בפרק יציאתא השבת.